Processo nº **0123507-24.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): CLARISSA MACHADO PACAS

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Clarissa Machado Pacas, em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde, ambas qualificadas nos autos e por intermédio de advogado habilitado.

Com a finalidade de ter fornecido do medicamento Clexane 40mg e indenização por danos morais.

Relatou a parte requerente, em síntese, que é portadora de trombofilia hereditária e está gestante, necessitando do medicamento Clexane 40mg, essencial para a manutenção de sua gravidez. Ao solicitá-lo da demandada, teve seu pleito negado, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual. Assim, socorreu-se do Judiciário porque necessita do medicamento com urgência, sob pena de sofrer aborto, e/ou óbito fetal.

Foi proferida decisão interlocutória (ID 186809052) indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado pela autora.

Em sede de contestação, a parte demandada refutou a pretensão autoral sob os seguintes argumentos defensivos: i) ausência de ato ilícito, pois a negativa de cobertura está amparada na legislação e no contrato; ii) inexistência de previsão legal ou contratual que obrigue o custeio do medicamento Clexane 40mg para tratamento domiciliar não oncológico; iii) ausência dos requisitos para configuração da responsabilidade civil, quais sejam, conduta ilícita culposa, dano e nexo de causalidade; iv) o Rol da ANS é taxativo e o medicamento não está previsto para uso domiciliar em casos como o da autora; v) inexistem danos morais, pois a negativa de cobertura não configura ato ilícito.

A parte autora apresentou réplica à contestação (ID 194705724).

As partes compareceram à audiência de conciliação designada, contudo, não houve acordo (ID 191224346).

Posteriormente, a ré informou o cumprimento da antecipação de tutela concedida em sede de agravo de instrumento, juntando a autorização para o fornecimento do medicamento (ID 190976391 e 190976392).

Apesar de intimadas, as partes não requereram a produção de outras provas, além das já produzidas.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Trata-se de matéria unicamente de direito e documental, estando o feito apto para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No mérito, a questão central reside na obrigatoriedade ou não, da demanda em fornecer o medicamento Clexane 40mg à autora.

Importante mencionar, que a medicação que se pretende ver custeada pela ré é de **uso domiciliar**, administrada fora do ambiente hospitalar, para fins de tratamento de osteoporose.

A Lei nº. 9.656/98, por sua vez, em seu art. 10, VI, estabelece ser de cobertura cogente, na segmentação ambulatorial, **apenas o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliares previsto no art. 12, I, c, de referida legislação, que são justamente àqueles necessários à cura oncológica**. Vejamos:

> Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
>
> [...]
>
> VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)
>
> Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, SEGUNDO AS SEGUINTES EXIGÊNCIAS MÍNIMAS:
>
> I - quando incluir atendimento ambulatorial:
>
> (...)
>
> c) **COBERTURA DE TRATAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL, INCLUINDO MEDICAMENTOS PARA O CONTROLE DE EFEITOS ADVERSOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO E ADJUVANTES**;

A Resolução Normativa nº. 465/2021 da ANS, em seu art. 18, IX e X, só garantem também, tratamento ambulatorial para as hipóteses de tratamento de câncer. Vejamos:

> Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para:
>
> [...]

IX - **quimioterapia oncológica ambulatorial**, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde;

X - **medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar**, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características

Como se pode observar, não há previsão legal instituída como cobertura obrigatória para fins do fornecimento da medicação ora pleiteada, especialmente por se tratar, de remédio de administração domiciliar e não ser alusivo ao tratamento antineoplásico. Nem tão pouco haver previsão contratual, que garanta sua obrigatoriedade.

Segue jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Sentença de parcial procedência – Inconformismo trazido pela ré que não merece prosperar – Negativa de cobertura para o fornecimento do medicamento Clexane® à gestante com risco de trombose sob a alegação de tratar-se de fármaco de uso domiciliar e não estar previsto no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – Exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos que não se aplica a procedimentos acolhidos pelo plano ainda que se alegue que o tratamento ***não está incluído no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – Inteligência da Súmula nº 102 deste E. TJSP cumulada com a Lei nº 14.454/22, a qual fez alterações na Lei nº 9.656/98*** *– Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso desprovido.*

(TJ-SP - AC: 10443582220218260576 SP 1044358-22.2021.8.26.0576, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ressaltando, que caso a autora não tenha condições financeiras de prover a medicação, a exclusão de obrigatoriedade do plano de saúde, ora analisada pelo presente juízo cível, não exclui a responsabilidade do Estado, assegurada na Constituição Federal, tendo em vista o mesmo ter sido inserido na relação do SUS. Em razão, inclusive, do caráter suplementar dos planos de saúde.

Ante todo o exposto e considerando tudo mais que dos autos constam, com arrimo no art. 487, I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos expostos na exordial, nos termos das legislações transcritas no presente julgado, somada às provas constantes dos autos.

Devendo ser oficiado o Gabinete do Excelentíssimo Desembargador Relator da antecipação de tutela concedida em sede de Agravo de Instrumento.

Condeno a autora pelas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, verba essa de sucumbência que fica com a exigibilidade suspensa pelo prazo do art. 98, §3º, do CPC.

Caso seja interposta apelação, intime(m)-se o(s) apelado(s) para, querendo, apresentar(em) contrarrazões ao(s) recurso(s) de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, do CPC).

Em sendo interposta apelação adesiva (art. 997, § 1º, do CPC), intime(m)-se o(s) apelado(s) para apresentar(em) contrarrazões, em idêntico prazo.

Decorrido(s) o(s) prazo(s), com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Egrégio TJPE, com as devidas cautelas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Recife, 18 de fevereiro de 2025.

Crystiane Maria do Nascimento Rocha

Juíza de Direito Substituta.

Assinado eletronicamente por: CRYSTIANE MARIA DO NASCIMENTO ROCHA
13/03/2025 14:29:22
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 195768738

25031314292222500000190797749

IMPRIMIR GERAR PDF